

0055861-25.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... em Juízo, contou que estavam ocorrendo diversos roubos com funcionários da Eletropaulo. Algumas das vítimas conseguiram anotar a placa da moto usada nos roubos. Em pesquisa, descobriu o proprietário da moto. Com o Sistema Alfa, levantaram a foto do dono da moto. As vítimas foram chamadas e algumas conseguiram reconhecer, por foto, o réu como um dos autores do crime. O réu não foi preso na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0055861-25.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0055861-25.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

EVERTON BARBOSA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

EVERTON BARBOSA PINTO (R.G. 47.295.258) foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c artigo 29, ambos do Código Penal, pois, segundo a inicial acusatória, em 24 de maio de 2017, por volta das 10h50, na Avenida Ângelo Cristianini, nº 1.000, Cidade Ademar, Município de São Paulo, agindo com outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, valendo-se de grave ameaça exercido com o emprego de arma de fogo.

Segundo restou apurado, a vítima Wanderson Clayton de Oliveira realizava trabalhos pela região da Avenida Ângelo Cristianini, nº 1.000, Cidade Ademar, ocasião em que o réu e seu parceiro chegaram montados em uma motocicleta Honda 150 vermelha. Como emprego de uma arma de fogo, a dupla determinou que a vítima lhes entregasse seu aparelho celular. Acusado, Wanderson obedeceu. Em seguida, os roubadores deixaram o local, evadindo-se em poder da res furtiva.

Na delegacia, os investigadores de polícia submeteram a fotografia do irrogado ao reconhecimento do ofendido, o qual resultou totalmente positivo. Os investigadores chegaram até o acusado a partir do modus operandi e demais características da investida.

A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2017 (fls. 35/36). O réu foi citado (fls.

91). Resposta à acusação apresentada (fls. 80). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e confirmada a data designada para a realização de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 81/82).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima e as duas testemunhas de acusação. O réu, por sua vez, foi declarado revel, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 235/236).

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes postularam a improcedência da ação penal, por insuficiência de provas (fls. 518/522 e 525).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado EVERTON pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05). Entretanto, o mesmo não pode ser dito no tocante à autoria delitiva. Senão vejamos:

Na fase policial, o réu foi qualificado indiretamente (fls. 15).

Em Juízo, o réu EVERTON não foi interrogado, pois revel.

Além da completa ausência de versão do réu para os fatos, é certo que a prova acusatória não se mostrou apta a elucidar a autoria do crime.

Conforme consignado na decisão que concedeu liberdade provisória ao réu (fls. 94), a identificação do acusado se deu apenas pelo fato de a motocicleta utilizada para prática do roubo estar registrada em seu nome.

Diante disso, várias vítimas foram chamadas para efetuar reconhecimento fotográfico (fls. 309, 315/316, 332), culminando na instauração de vários outros processos, nos quais o réu vinha sendo absolvido (fls. 499/500).

As primeiras tentativas de localização do réu e da motocicleta restaram infrutíferas (fls. 13/14). Apurou-se, então, que a motocicleta utilizada para prática dos delitos fora alienada para terceiro, que faleceu na posse dela em um episódio envolvendo disparos de arma de fogo (fls. 267/271).

Além dos fatos supracitados, que abrem margem a dúvidas no tocante à responsabilidade sobre a motocicleta, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório não é suficiente para apontar o réu como autor do roubo.

Vejamos:

Na fase policial, a vítima WANDERSON declarou que, no dia 24/05/2017, por volta das 10h50min, estava pelo local dos fatos, quando foi abordada por dois indivíduos, que estavam em motocicleta Honda CG 125, na cor vermelha; simulando estarem armados, disseram “perdeu, perdeu, passa o celular da empresa”; assustada, acabou por entregar o aparelho. O primeiro indivíduo que estava na garupa da motocicleta e tinha a compleição física magra, de cor parda escura, aparentando ter por volta de 25 e 26 anos, 1,70 a 1,75 de altura, e, ainda, usava uma camiseta do time do Corinthians (Gaviões da Fiel) e bermuda jeans. O segundo indivíduo tinha a compleição física magra, de cor branca, aparentando ter de 17 anos, 1,65m de altura, e, ainda, trajava uma camiseta pelo listrada, calça comprida de cor escura. Os indivíduos subtraíram o aparelho celular da Marca Motorola G3, de cor azul (fl. 06).

Em Juízo, a vítima WANDERSON, por meio de carta precatória, declarou que, naquela manhã, estava trabalhando para a Eletropaulo juntamente com o então colega de trabalho. Estavam descendo a avenida em velocidade compatível com a sinalização (máximo de 40km/h), quando perceberam uma moto se aproximando do veículo. Reduziu ainda mais a velocidade, achando que a moto fosse pedir informação. A moto tinha dois homens a bordo e o condutor exigiu a entrega do celular que estava no painel. O outro indivíduo – garupa – fez menção que estava armado. Notou as características da moto. O garupa tinha uma cicatriz e estava sem capacete. Tudo aconteceu de forma

rápida. Sua visão era diretamente para o garupa. Onde havia um radar de 40km/h, os roubadores se evadiram. Avisaram a Polícia Militar e foram encaminhados à delegacia. Efetuou o reconhecimento fotográfico do réu naquele mesmo dia. Foram apresentadas umas três fotografias. A mesma coisa que marcou o depoente, marcou o colega de trabalho do depoente: uma cicatriz na região do queixo. Antes do reconhecimento, informaram essa cicatriz à delegada. Fez o reconhecimento fotográfico com absoluta certeza. Apresentadas as imagens de fls. 101, 104, 105 e 106 dos autos em audiência, reconheceu o indivíduo da fotografia de fls. 104/106 (réu EVERTON) como autor do delito. À época, pagou cerca de R\$ 700,00 pelo celular. Não chegou a ver arma, mas houve menção.

Novamente inquirida para fins de reconhecimento, a vítima WANDERSON compareceu, mas não foi possível realizar o reconhecimento pessoal, pois o réu fez-se revel. Além disso, a vítima disse que não teria condições de reconhecer em razão do decurso do tempo.

Conclui-se que, apesar de a vítima ter narrado os fatos de forma firme e coerente, o reconhecimento fotográfico positivo é a única elemento de prova produzido, já que não se logrou realizar reconhecimento pessoal, especialmente durante a fase judicial.

Os relatos dos policiais civis que conduziram a investigação do caso também são indiciários.

A testemunha REGINA, policial civil, em Juízo, contou que estavam ocorrendo diversos roubos com funcionários da Eletropaulo. Algumas das vítimas conseguiram anotar a placa da moto usada nos roubos. Em pesquisa, descobriu o proprietário da moto. Com o Sistema Alfa, levantaram a foto do dono da moto. As vítimas foram chamadas e algumas conseguiram reconhecer, por foto, o réu como um dos autores do crime. O réu não foi preso na delegacia da depoente.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha SAMYR, policial civil, que contou que se lembra da moto vermelha. Não se recorda muito bem dos fatos investigados nestes autos. Acrescentou que o réu foi preso pela Polícia Militar por agressão e acabou sendo preso e reconhecido na investigação da Eletropaulo.

As testemunhas apenas limitaram-se a confirmar que o réu foi identificado, pois a motocicleta estava em seu nome. Diante disso, as vítimas dos roubos em face da Eletropaulo foram até a delegacia e a algumas delas conseguiram reconhecê-lo por fotografia.

Portanto, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima resta isolado, pois não corroborado por outros elementos probatórios.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o reconhecimento fotográfico isolado não basta para a condenação do acusado, devendo ser corroborado por outras provas existentes nos autos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS VALORADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa 2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Como se vê, as instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito com base em provas testemunhais, dentre elas dos policiais que atestaram o corpo de delito. 3. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.154.672/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Desta feita, diante da fragilidade conjunto probatório amealhado nos autos, não há como se afirmar, com absoluta convicção, que o réu cometeu o roubo descrito na denúncia.

Com efeito, é certo que a ação penal exige prova segura e livre de dúvidas, não bastando meros indícios ou simples probabilidade.

Sendo assim, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria.

Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Nesse sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL - Prova - Autoria e materialidade - Fragilidade - Dúvida - In dubio pro reo - Aplicação - Sentença absolutória - Manutenção. Uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. A prova nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito não tem o condão de autorizar a condenação do réu não confesso, vez que ela não conduz a um juízo de certeza. O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo. Recurso a que se nega provimento." (TJMG - ACr nº 258.230-2/00 - 1ª C. Crim. - Rel. Des. Tibagy Salles - J. 09.04.2002).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu EVERTON BARBOSA PINTO (RG nº 47.295.258), qualificado nos autos, das sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA